



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72730 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Bondy (Francia), il 02.08.1966, *Parte_2* [...] (C.F. *C.F._2*), nata a Parigi il 05.11.1995, *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), nata a Parigi il 15.10.1996, rappresentate e difese dagli Avv.ti Sergio Camerino e Francesca Crimi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Camerino in Venezia, San Bartolomeo, n. 5278;

- attrici -

E

Controparte_1 (C.F. *CodiceFiscale_4*), nata a Roma il 19.03.1951, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Agosta e dal Dott. Daniele Agosta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76;

Oggetto: divisione di beni caduti in successione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.re **Parte_1**
[...] **Parte_2** e **Parte_3**
[...] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra **Controparte_1**,
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale Ill.mo, acquisita al giudizio la CTU svolta dall’Ing. **Per_1** in sede di accertamento tecnico preventivo, integrata dalle CTU svolte in corso di causa dallo stesso ing. **Persona_2** 1) Accertata sulla base di tali CTU la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del de cuius **Persona_3** di **Parte_1** ed accertata l’indivisibilità dello stesso compendio immobiliare costituito dalla villa e dai fabbricati sito a Tivoli descritto nelle CTU dell’Ing. **Persona_2** (v. ns doc. 7), come dallo stesso CTU affermato ed oggetto del presente giudizio, escludere il diritto di abitazione della convenuta dell’immobile di Tivoli indicato nelle premesse della citazione e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria esistente pro quota tra le parti su tutti gli altri immobili, ad eccezione di quelli abusivi descritti dallo stesso CTU; 2) condannare la convenuta **Controparte_1** a pagare alle attrici a titolo di risarcimento del danno la somma determinata dal CTU, a titolo di occupazione illegittima prolungata, della quota di pertinenza delle attrici del citato complesso immobiliare di Tivoli; 3) Accertare l’obbligo di **Controparte_1** di collazionare a favore delle attrici le donazioni dirette ed indirette ricevute da **Persona_3** di **Parte_1** per le ragioni indicate nella citazione, nella misura risultante dalla CTU espletata dall’Ing. **Per_1** comprensiva di interessi relativi al mobilio donato e di interessi relativi alla donazione indiretta connessa alla locazione a prezzo vile del complesso di Tivoli. Con ogni conseguente provvedimento in ordine alla definitiva quantificazione ed assegnazione delle quote rinvenienti dallo scioglimento della comunione di spettanza delle attrici, avuto riguardo anche alle determinazioni che la convenuta vorrà, in ipotesi, assumere in ordine alla richiamata propria obbligazione collazionaria anche ai sensi dell’art. 751 c.c. 4) In ogni caso: condannare **Controparte_1** anche al pagamento immediato a favore delle attrici della somma accertata in corso di causa a titolo di equo ristoro per lo sfruttamento esclusivo del bene in comunione dopo la scadenza del contratto di locazione – e quindi a far data dal 5.08.2003 - e fino alla pronuncia, con maggiorazione degli interessi; 5) In caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro il termine che il Tribunale vorrà fissare,*

condannare la convenuta a rilasciare a favore delle attrici, l'intero compendio immobiliare di cui è causa, ad eccezione degli immobili abusivi, a titolo di parziale soddisfazione del suo credito verso le attrici; 6) In via subordinatissima: disporsi la vendita all'asta del complesso di Tivoli, con esclusione degli immobili abusivi, condannando la CP_1 in ogni caso a rilasciare senza dilazione il complesso immobiliare di cui in premessa sito in Comune di Tivoli, via Maremmana Inferiore, come individuato nella CTU dall'Ing. Persona_2 7) Con la rifusione delle spese e degli onorari di causa”.

A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione, si costituiva in giudizio la Sig.ra Controparte_1, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare per l'improcedibilità della domanda di divisione; in via subordinata e nel merito previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione, e comunque di totale infondatezza, della domanda di collazione svolta al punto 5) delle conclusioni avversarie, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con determinazione del prezzo di vendita dell'immobile, e tenuto conto del diritto di abitazione della istante sullo stesso. In ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, condannare le attrici alla restituzione dell'importo di € 17.500,00 a titolo di canoni pagati e non dovuti, oltre ad interessi dalla data del pagamento al soddisfo, nonché dell'importo di € 6.498,92 a titolo di spese, detraendo i suddetti importi da ogni eventuale somma dovuta a qualunque titolo dalla istante. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

In sintesi, in data 02.06.1996, si apriva la successione ab intestato del Sig. Persona_3 di Parte_1 la cui eredità si devolveva ai Sig.ri Controparte_1, moglie del de cuius e CP_2 [...] di Parte_1 unico figlio del de cuius.

L'asse ereditario si componeva di un bene immobile e di un saldo di conto corrente, come risultante dalla dichiarazione di successione versata in atti.

A seguito del decesso del Sig. CP_2 di Parte_1 in data 20.08.2013, subentravano, nella comunione ereditaria di cui è causa, la moglie e le figlie del Sig. CP_2 di Parte_1 odierne attrici.

Queste ultime, introducevano, quindi, il presente giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, oltre alla condanna della Sig.ra Controparte_1 al pagamento del risarcimento del danno a titolo di occupazione illegittima prolungata dell'immobile in oggetto, oltre al pagamento di un equo ristoro per lo sfruttamento esclusivo del bene in comunione e alla collazione delle donazioni dirette e indirette asseritamente compiute dal de cuius in favore della convenuta, il tutto nei termini di cui alle sopra riportate conclusioni.

La Sig.ra **CP_1** resisteva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande delle attrici e spiegando, altresì, domanda riconvenzionale di condanna delle medesime al pagamento di una somma di denaro a titolo di canoni pagati e non dovuti dalla medesima, oltre spese, nei termini meglio descritti nelle sopra riportate conclusioni; in sede di precisazione delle conclusioni, inoltre, la convenuta chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda di divisione.

Veniva acquisita agli atti la C.T.U. redatta dall'Ing. **Persona_2** nell'ambito del giudizio iscritto al N. R.G. 41696/2015, relativa all'immobile di cui è causa, ammessa al fine di verificare, tra le altre cose, la comoda divisibilità dell'immobile oggetto di comunione ereditaria, oltre alla conformità dello stesso con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Constatata, quindi, la sussistenza di manufatti irregolari sotto il profilo urbanistico, all'udienza del 19.12.2019, veniva chiamato il C.T.U. a chiarimenti in ordine alla regolarità urbanistica attuale del compendio immobiliare, in relazione a quanto sinteticamente riportato a pagine 20 e 21 dell'ATP acquisita al presente fascicolo (N. R.G. 41696/2015), al fine di chiarire se, in definitiva, i manufatti in questione fossero suscettibili di sanatoria; le parti venivano, altresì, invitate a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia.

Con integrazione di C.T.U. depositata in data 22.04.2021, l'Ing. **Per_1** rilevava quanto segue: *“Con riferimento alle denominazioni letterali utilizzate nella relazione di ATP RG 41696/2015, a suo tempo depositata e di cui si ribadiscono i contenuti, il quadro può essere così riassunto: i corpi di fabbrica corrispondenti alle lettere "d", "e"/parte, "g" e "h", nonché il livello soppalco dell'edificio "b" devono considerarsi abusivi in quanto privi di titoli edilizi; come tali, sono destinati a essere demoliti (cfr. pagine 7-8-9 della relazione di ATP per gli aspetti descrittivi e identificativi nonché pagine 31 e 32 della stessa per identificazione e calcolo degli oneri di demolizione); in relazione alla domanda di condono edilizio (ai sensi della L. 326/2003) pendente sui corpi di fabbrica "b" e "c", non è possibile prevedere l'esito della stessa senza portare a definizione l'iter istruttorio; quest'ultimo è attualmente fermo per la mancata consegna delle integrazioni documentali a suo tempo richieste dal **CP_3** alla sig.ra **Controparte_1**” [...]* Dopo la consegna delle citate integrazioni documentali e il sollecito della pratica, il Comune riavvierà l'istruttoria chiedendo il parere degli enti tutori dei vincoli. All'esito dell'ottenimento di pareri tutti favorevoli e a condizione che le restanti verifiche di legge a cura del Comune risultino soddisfatte, potrà essere rilasciata la sanatoria di quanto oggetto di domanda”.

Pertanto, il medesimo C.T.U. concludeva che *“In carenza di quanto sopra, alla data corrente l'abuso non è sanato né può considerarsi suscettibile di automatica sanatoria in ragione delle incertezze valutative legate all'esistenza del citato vincolo”*.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 16.03.2022 veniva, inoltre, incardinato dalle odierne attrici un procedimento cautelare, al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza di condanna della convenuta alla demolizione delle opere abusive sussistenti nell'immobile oggetto della presente controversia; detto ricorso veniva rigettato per difetto del requisito di *periculum in mora*, con spese al definitivo, giusta ordinanza del 29.04.2022.

All'udienza del 14.12.2023, le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Orbene, in primo luogo, il nominato C.T.U., esaminando l'immobile sito in Tivoli, Via Maremmana Inferiore snc, oggetto della presente divisione, riscontrava delle irregolarità urbanistiche, come sopra indicate; considerato, quindi, che le parti, nel corso del giudizio, non provvedevano a regolarizzare le dette difformità urbanistiche, né mediante sanatoria, né mediante la demolizione dei manufatti abusivi, deve concludersi per l'improcedibilità della domanda di divisione in oggetto.

In tal senso, si rammenta il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 25021 del 2019): *“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”*.

In secondo luogo, quanto alla domanda di collazione formulata dalle attrici, relativa alle donazioni dirette e indirette asseritamente compiute dal *de cuius* in favore della Sig.ra CP_1, la stessa deve considerarsi connessa alla domanda di divisione e, conseguentemente, assorbita nell'improcedibilità della domanda principale: la collazione, invero, è intrinsecamente legata allo svolgimento delle operazioni divisionali, costituendo, a ben vedere, una modalità di attuazione della divisione ereditaria stessa – come può evincersi anche dalla collocazione sistematica della norma che la

disciplina all'interno del codice civile, al titolo IV della divisione, Capo II – avendo, più precisamente, la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i conviventi nella formazione della massa ereditaria – data dalla sommatoria del *relictum* e del *donatum*, al netto dei debiti ereditari, al momento dell'apertura della successione – e nella divisione della medesima, nel rispetto del disposto di cui all'art. 737 c.c. In altri termini è la medesima domanda di divisione che regge e giustifica la collazione (in tal senso, *ex multis*, Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6145 del 2022).

Quanto alle ulteriori domande, sebbene si pongano in rapporto di autonomia logico-giuridica rispetto alla domanda di divisione, di talché è possibile affermare che l'inammissibilità di quest'ultima non preclude l'esame delle altre domande relative al pagamento del risarcimento danni e di un equo indennizzo per lo sfruttamento esclusivo condotto dalla convenuta sugli immobili ricadenti in comunione ereditaria, dopo la scadenza del contratto di locazione stipulato tra la convenuta e il *de cuius*, le medesime domande devono, comunque, essere rigettate per le ragioni di seguito specificate.

Orbene, nel caso di specie, le questioni da affrontare relativamente alle suddette domande di condanna formulate dalle attrici, sono strettamente legate e interdipendenti rispetto alla sussistenza o meno del diritto di abitazione *ex art. 540, 2° comma, c.c. in capo alla convenuta*.

Invero, com'è ricavabile dalle norme del codice civile, oltre che da copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito sull'argomento, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, costituiscono diritti successori automaticamente devoluti al momento dell'apertura della successione, in favore del coniuge superstite e, quindi, indipendentemente dalla volontà del *de cuius*, motivo per il quale si è spesso ribadita, in dottrina e in giurisprudenza, la loro natura giuridica di legati *ex lege*.

Ciò premesso, si ribadisce in tale sede la sussistenza dei diritti di cui al predetto art. 540 c.c. in capo alla Sig.ra **CP_1**, come risulta dalle evidenze documentali sottoposte all'esame di questo giudicante: in particolare, il trasferimento di residenza dei Sig.ri **CP_1** e **Parte_1** in Tivoli in data 16.05.1996, quindi, in data precedente l'apertura della successione; la sentenza munita di provvisoria esecutività con cui veniva disposto lo sfratto dei detti coniugi dall'immobile sito in Roma, Via Frattina n. 81, in cui era precedentemente fissata la loro residenza; la mancanza di una prova contraria rispetto al dato che emerge dalle risultanze anagrafiche, a nulla rilevando in tal senso l'invocata destinazione commerciale dell'immobile in esame, essendo il bene, per dimensioni e specificità dello stesso, compatibile con un utilizzo promiscuo, sia per fini commerciali, sia per

uso abitativo, come, del resto, già osservato con l'ordinanza del 20.06.2016 emessa dalla Sezione specializzata in materia d'impresa di questo Tribunale, nell'ambito del reclamo iscritto al N. R.G. 30424/2016.

Quanto, poi, alla domanda di risarcimento danni, sebbene emerga dagli atti di cui è causa che la Sig.ra CP_1 ha condotto, nel detto immobile, anche attività di tipo commerciale (servizio catering ecc.), non appare, né risulta provato che la stessa abbia provocato dei danni agli altri eredi: in altri termini, non vi è alcuna prova versata in atti da questi ultimi, in ordine al danno asseritamente subito da tale utilizzo dell'immobile.

Non sussiste, peraltro, nel caso di specie, un abuso del diritto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1026 c.c. – disposizione che prevede l'applicabilità all'uso e all'abitazione, delle norme relative all'usufrutto, in quanto compatibili – e 1015 c.c., che prevede, appunto, l'estinzione dell'usufrutto per abuso dell'usufruttuario: le attrici, invero, non hanno fornito alcuna prova circa l'alienazione, il deterioramento o perimento del bene in oggetto per mancanza di ordinarie riparazioni ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1015 c.c. .

Non vi è prova alcuna nemmeno della violazione dell'unico limite previsto per i diritti di uso e abitazione, di cui all'art. 1024 c.c., ovvero del divieto di cessione e locazione degli stessi.

Si rammenta, inoltre, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema di uso esclusivo condotto dal singolo comproprietario sul bene comune, espresso dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2423 del 2015, secondo il quale: *“il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune”*.

Peraltro, ogni domanda, così come proposta dalle attrici, risulta, nella fattispecie, non accoglibile data la sussistenza dei diritti di cui all'art. 540, 2° comma, c.c., che gravano sull'immobile oggetto di comunione ereditaria tra le parti in causa.

Parimenti, deve essere respinta, infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta, inerente alla restituzione di € 17.500,00 a titolo di canoni pagati e non dovuti, oltre interessi, dalla data in cui il *de cuius* andava ad abitare presso l'immobile sito in Tivoli, di cui è causa, ovvero, dalla data del decesso del medesimo.

A ben vedere, il contratto di locazione in oggetto non può considerarsi automaticamente risolto per i fatti sopra dedotti, sia in quanto è irrilevante la circostanza che il *de cuius* vi abbia fissato la propria residenza dal 16.05.1996, stante l'uso promiscuo cui era adibito l'immobile stesso, come accertato in corso di causa, sia in quanto, in caso di morte del locatore – sebbene la disciplina sulle locazioni urbane di cui alla L. 392/1978 si occupi solo di definire gli effetti della successione nel contratto con riguardo alla posizione del conduttore – è ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il contratto di locazione prosegue dal lato attivo con gli eredi del *de cuius*, i quali subentrano nella medesima posizione di quest'ultimo per effetto dell'accettazione dell'eredità, con tutti i diritti e gli obblighi che ne discendono. L'unico effetto che si produce è, pertanto, una mera modificazione soggettiva del contratto e non la sua risoluzione.

Ciò premesso, è altrettanto vero che con il subentrare della Sig.ra CP_1 nelle sostanze ereditarie del *de cuius*, si verificava una confusione, sebbene meramente parziale e *pro quota*, ossia relativamente alla quota ereditaria a lei spettante, delle posizioni di conduttrice e locataria: di conseguenza, per effetto di tale confusione, semmai, si sarebbe potuto rimodulare il canone di locazione da corrispondere agli altri eredi e, tuttavia, va rilevato che tale possibilità risultava preclusa dalla circostanza che la corresponsione del canone di locazione fosse già avvenuta in un'unica soluzione prima del decesso del *de cuius*; pertanto, il diritto alla ripetizione dell'eventuale indebito risulta oggi prescritto, essendo maturato, al tempo della domanda, il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c, non risultando che la convenuta si sia attivata in tal senso, precedentemente, con atti interruttivi della prescrizione, come correttamente eccepito dalle odierne attrici.

Le spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento cautelare instaurato in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate - in base ai valori medi, tenuto conto del valore della causa - come da dispositivo, con oneri di C.T.U. definitivamente a carico delle Sig.re [...]

Parte_1

Parte_2

e

Parte_3

.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta la domanda di risarcimento del danno come formulata dalle attrici, per le ragioni indicate in parte motiva;

- rigetta la domanda di pagamento dell'indennità come formulata dalle attrici, per le ragioni indicate in parte motiva;

- dichiara l'improcedibilità delle altre domande, per le ragioni indicate in parte motiva;

- condanna le Sig.re *Parte_1*,
Parte_2 e *Parte_3*
[...] alla rifusione delle spese di lite, inclusa la fase cautelare, sostenute dalla Sig.ra *Controparte_1*, che liquida in complessivi € 39.330,00 (di cui € 29.193,00 per la fase di merito ed € 10.137,00 per la fase cautelare) quali compensi professionali, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con spese di C.T.U. definitivamente a carico delle Sig.re *Parte_1*
[...] *Parte_2* e *[...]*
Parte_3, in solido.

Roma, 05/12/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.